

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 260/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายปัญญา จรดล

จำเลย

นายปัญญา จรดล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289(4),84 วรรคสอง ลงโทษจำเลยตามมาตรา 289 ซึ่งมีโทษสถานเดียวคือ
ประหารชีวิต แต่ที่จำเลยกระทำความผิดดังกล่าวก็เนื่องจากถูกผู้ตายบีบบังคับ
แก้มข่มเหงรังแกก่อน สมควรได้รับการบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม
คงให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 111,110)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 450,000 บาท (อันดับ
42)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>